

3.5 Aufgaben zur Buchführungspflicht

Bitte bestimmen Sie, ob es sich in den folgenden Fällen um Istkaufleute (=IK), Kannkaufleute (=KK), Formkaufleute (=FK) oder nicht um Kaufleute (NK) handelt und ob Buchführungspflicht nach HGB (HGB) oder Abgabenordnung (AO) vorliegt.

- Ein Arzt mit einem jährlichen Umsatz von ca. 1.000.000 Euro und einem Gewinn von ca. 100.000 Euro
(NK - nicht buchführungspflichtig, da Freiberufler)
- Ein Zahntechniker mit den gleichen Umsätzen und Gewinnen (NK – AO nach Abgabenordnung buchführungspflichtig, kein Freiberufler)
- Ein Rechtsanwalt mit den gleichen Umsätzen und Gewinnen (NK - Freiberufler, nicht buchführungspflichtig)
- Ein Hotelier mit 400 Zimmern. (IK Gewerbebetrieb mit kaufmännischer Organisation, buchführungspflichtig nach HGB)
- Ein kleiner Maschinenbaubetrieb mit jährlich 400.000 Euro Umsatz und 40.000 Euro Gewinn, Rechtsform GmbH (FK Kapitalgesellschaften sind grundsätzlich buchführungspflichtig nach HGB)
- Ein großer Handwerksbetrieb, als ein Meisterbetrieb mit den gleichen Umsätzen und Gewinnen und 25 Angestellten. (IK Gewerbebetrieb i. S. des HGB, da kaufmännisch eingerichteter Geschäftsbetrieb)
- Ein kleiner Handwerker, der zwei Gesellen beschäftigt und einen Umsatz von 200.000,00 € pro Jahr und einen Gewinn von 24.000,00 € pro Jahr erzielt. (KK Gewerbebetrieb, keine kaufmännische Organisation, nicht buchführungspflichtig nach HGB und wegen Unterschreitung der Grenzwerte nach Abgabenordnung ebenfalls nicht buchführungspflichtig)
- Der Handwerker aus der vorstehenden Aufgabe, wenn sein jährlicher Gewinn auf 80.000,00 € ansteigt.
(KK, aber buchführungspflichtig nach AO (Abgabenordnung), nach HGB nur, wenn kaufmännisch eingerichteter Geschäftsbetrieb)
- Ein Landwirt, dessen Gewinn 20.000,00 € pro Jahr erreicht und dessen landwirtschaftliche Fläche unter 25.000,00 € wert ist. (KK nicht buchführungspflichtig nach Abgabenordnung)
- Der Landwirt aus der vorstehenden Aufgabe, wenn sein Gewinn infolge Nahrungsmittelknappheit nach Einführung repressiver Ökovorschriften auf über 50.000,00 € steigt.
(KK buchführungspflichtig nach AO (Abgabenordnung), nach HGB ggf. buchführungspflichtig, wenn er sich als Kannkaufmann eintragen lässt)